

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	구상	재정상 조치금액	5,040,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

△△△△국립공원사무소

(재정상 구상, 행정상 통보)

제 목 산업재해조사표 지연 제출

관 계 기 관 △△△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「산업안전보건법¹⁾」 제10조(산업재해 발생 은폐금지 및 보고 등) 제2항, 같은법 시행규칙²⁾ 제4조(산업재해 발생 보고)에 따라 사업주는 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 해당 산업재해가 발생한 날로부터 1개월 이내에 산업재해 조사표를 작성하여 관할지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 함
- 공단 「안전보건관리규칙³⁾」 제30조(산업재해 발생 시 조사 및 보고) 제4항에 따라 사망자 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상자, 질병자 등이 발생한 산업재해의 경우 안전보건주관부서장(행정과장)은 산업재해 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 함
- △△△△국립공원사무소에서는 2019.8.1. △△△ 가마소 일원에서 ▽▽▽ □급 ○○○ 직원이 업무 수행(모니터링카메라 설치) 중 낙상하여 흉추, 요추골절상 등 3개월간의 치료 진단을 받아 65일의 병가를 사용하는 산업재해가 발생함에 따라 산업재해 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할지방고용노동관서에 제출하여야 함에도 재해자(▽▽▽ □급 ○○○)가 산업재해 보상을 원하지 않고 업무상재해보상지침 제5조에 의거 본인 진료 후 업무상

재해 보상금으로 처리하겠다는 의사를 밝힘에 따라, 산업재해조사표 제출이 필요하지 않은 것으로 오인하여 산업재해조사표를 제출하지 아니하다가 2020.2.13. 국민건강보험공단(△△△△지사)으로부터 산재보험신청 및 민사상부당이익금 고지 안내를 받고 202일이 경과한 2020.2.19. 관할지방고용노동관서(△△지방고용노동청 △△지청장)에 산업재해조사표를 지연 제출한 사실이 있으며,

- △△△△국립공원사무소는 산업재해조사표 지연 제출로 인하여 △△지방고용노동청 △△지청으로부터 산업재해 발생 지연보고에 따른 과태료 5,040,000원이 부과되어 2020년 일반회계 산업안전보건 관련 업무 제경비로 과태료를 납부(2020.3.6.)한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 구상 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 사무소에서 산업재해가 발생하는 경우 산업재해조사표를 산업재해 발생일로부터 1개월 이내에 관할지방고용노동관서에 제출하여야 함에도 산업재해 발생일로부터 202일이 경과되어 산업재해조사표를 지연 제출함에 따라 △△지방고용노동청 △△지청장으로부터 504만원의 과태료 처분을 받고 산업안전보건 관련 업무 제경비로 과태료를 납부한 것은 「산업안전보건법령」 및 공단 「안전보건관리규칙」에서 규정하고 있는 의무사항을 이행하지 아니하여 공단의 금전적 손해를 초래한 것으로 감사시행규칙 제29조 제3항에 따라 당시 △△△△국립공원사무소 안전보건업무 담당자 ▽▽▽ □급 ○○○, 안전보건주관부서장 행정과장 ▽▽▽ □급 ○○(現 △△△사무소), 안전보건관리책임자 사무소장 ▽▽▽ □급 ○○○(現 △△△△△사무소)에 대하여 공단에서 기 납부한 과태료 504만원을 구상하도록 “재정상 구상” 처분

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련

1) 법률 제15588호, 2018.10.18. 시행

2) 고용노동부령 제250호, 2019.4.19. 시행

3) 규칙 제467 2018.12.19.